

국세청 정보공개 결정통지서 — 한영 병기

National Tax Service · Notices of Decision on Information Disclosure — Korean · English parallel text
접수번호 16835792 · 16903732 · 올긴 날 2026. 10. 1.

왼쪽은 통지서의 국문 원문이고 오른쪽은 번역입니다. 번역은 이해를 돕기 위한 것이며 뜻이 다를 때에는 국문에 따릅니다. 회신(공개 내용)은 전문을 옮겼고, 청구 내용은 요지로 실었습니다. 담당자 성명과 전화번호는 옮기지 아니하였습니다.
The left column is the Korean text of the notice; the right column is a translation for convenience. In case of any discrepancy the Korean text prevails. The replies are translated in full; the request is summarised. The names and telephone numbers of officials are omitted.

1. 접수번호 16835792 (부분 공개 · 2026. 6. 11. 접수) / Receipt No. 16835792 (partial disclosure)

국문 (통지서 원문)	English (translation)
표제 / Heading	
국세청 — 정보 ([v] 부분 공개) 결정 통지서 · 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙」 [별지 제7호서식] · 접수번호 16835792 · 접수일 2026. 6. 11. · 수신자 장세봉	National Tax Service — Notice of Decision on Information Disclosure ([v] Partial disclosure) · Form No. 7 annexed to the Enforcement Rule of the Official Information Disclosure Act · Receipt No. 16835792 · Received 11 June 2026 · Addressee: Jang Sebong
청구 내용 (요지) / The request (summary)	
본 청구는 특정 투자자 또는 특정 계좌의 과세결과를 다투기 위한 것이 아니라, 해외 ETF 분배금의 소득성격 분류 · 과세표준 산정 · 원천징수 및 외국납부세액 정산 과정에서 사용되는 자료와 절차의 존재 여부를 확인하고, 국내 투자자가 해당 과세결과를 독립적으로 검증할 수 있는지를 확인하기 위한 공익 목적의 정보공개청구입니다.	This request is not made in order to contest the tax outcome of any particular investor or account. It is a request in the public interest, made to ascertain whether the records and procedures used in classifying the character of distributions from foreign exchange-traded funds, in computing the tax base, in withholding and in settling foreign tax credits exist, and whether a domestic investor is able to verify that tax outcome independently.
회신 형식 — 각 청구항목별로 「존재함 / 존재하지 않음 / 타 기관 소관 / 비공개(사유 명시)」를 구분하고, 존재하는 경우 문서명 · 생산부서 · 작성일(시행일)을 병기하여 회신하여 줄 것. 부존재 시 「최종세액을 산출한 최종 과세표준 · 원장이 존재하지 않는다」는 취지인지 여부를 문서로 회신할 것.	Form of reply requested — for each item, to distinguish "exists / does not exist / within the competence of another institution / withheld (with reasons stated)", and, where a record exists, to state its title, the division that produced it and the date of its production (or of its issue). Where a record does not exist, to confirm in writing whether this means that no final tax base or ledger from which the final tax amount was computed exists.
공개 내용 — 상호합의담당관실 / Reply — Mutual Agreement Procedure Division	
3. 2022~2025년 한미조세협약에 따른 MAP 개시 및 종결 건수는 다음과 같습니다. (2022년) 개시 6건, 종결 13건 · (2023년) 개시 6건, 종결 9건 · (2024년) 개시 7건, 종결 9건 · (2025년) 2026년 11월 이후 국세청 홈페이지에서 열람 가능.	3. The numbers of mutual agreement procedures (MAP) commenced and concluded under the Korea-United States tax convention for 2022 to 2025 are as follows: 2022 — 6 commenced, 13 concluded; 2023 — 6 commenced, 9 concluded; 2024 — 7 commenced, 9 concluded; 2025 — available on the website of the National Tax Service from November 2026.
4. 상기 정보는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 제1항에 따라 사전 공개된 자료로서 같은 법 시행령에 따라 국세청 홈페이지에서 열람할 수 있으므로 참고하시기 바랍니다.	4. The above information is material published in advance under Article 7(1) of the Official Information Disclosure Act and may be viewed on the website of the National Tax Service under the Enforcement Decree of that Act.

국문 (통지서 원문)	English (translation)
공개 내용 — 원천세과 / Reply — Withholding Tax Division	
2. 귀하께서 청구하신 아래 자료는 원천세과에서 생산·접수하지 않아 보유·관리하고 있지 않은 정보임을 알려드립니다. — 미국 ETF·REITs 분배금 과세 시 지급명세서의 과세표준(소득금액) 산정 기준이 분배시점 잠정자료 / 발행사 확정 자료 / 미국 QI 재분류 중 무엇인지를 규정한 업무처리기준·지침·예규; 최종세액(분자)이 QI 재분류 확정치로 산출되는 경우 그 분모인 과세표준도 동일 확정단계 자료로 산정하도록 정한 기준; 증권사가 제출하는 지급명세서상 소득성격(배당 / 원금반환)의 적정성을 검증하는 절차·기준; 과세표준과 외국납부세액 간 회계조정을 수행하는지 여부 및 관련 업무처리기준·점검자료; 지급명세서 제출기관이 소득성격 재분류 자료를 제출하는지 여부 및 제출자료 목록; 과세자료의 정정·재검토·이의제기 처리에 관한 내부 지침과 자료 형성과정·데이터 흐름을 설명하는 내부 문서; 자료 흐름·정정이력·판단이력·처리이력을 추적할 수 있는 내부 로그·기록 체계와 그 보존기간·관리주체; 해외 ETF 분배금 과세 관련 경정청구의 연도별 접수·처리 건수·현황; 해외 ETF 과세·소득성격·자료열람 관련 연도별(2022~2025) 민원 접수·처리 현황 목록.	2. The following records requested are not produced or received by the Withholding Tax Division and are therefore not held or managed by it: the work standards, guidelines or rulings prescribing whether the tax base (the amount of income) on the payment statement for distributions from United States exchange-traded funds and REITs is computed from provisional data at the time of distribution, from the issuer's final data, or from the United States qualified-intermediary reclassification; the standard requiring that, where the final tax amount (the numerator) is computed from the finalised reclassification figures, the tax base (the denominator) be computed from data at the same stage of finality; the procedure or standard for verifying the propriety of the character of the income (dividend or return of principal) on the payment statements submitted by securities companies; whether any accounting reconciliation is carried out between the tax base and the foreign tax credit, and the related work standards and review material; whether the institutions submitting payment statements submit records of the reclassification of the character of the income, and a list of such records; internal guidelines on the correction, re-examination or objection procedures for tax records, and internal documents explaining how those records are formed and how the data flow; the internal log or record system by which the flow of data, the history of corrections, determinations and processing can be traced, together with its retention period and the division responsible; the annual numbers and status of claims for rectification relating to the taxation of distributions from foreign exchange-traded funds; and the annual list (2022-2025) of complaints received and processed concerning the taxation of foreign exchange-traded funds, the character of the income and access to records.
공개 내용 — 국제세원담당관실 / Reply — International Tax Resource Management Division	
3. 귀하께서 정보공개 요청하신 「외국납부세액 관련 업무처리기준·지침·예규 등」은 우리청이 보유·관리하지 아니하는 정보에 해당하여 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제11조 제5항 제1호에 따라 제공할 수 없음을 양해해 주시기 바랍니다.	3. The "work standards, guidelines and rulings relating to foreign tax credits" of which disclosure was requested are not information held or managed by this Service, and therefore cannot be provided under Article 11(5)1 of the Official Information Disclosure Act.
공개 내용 — 심사1담당관실 / Reply — Review Division 1	
3. 귀하께서 공개를 청구하신 「해외 ETF 분배금 관련 이의신청·심사청구 등 불복청구의 접수·처리 건수·현황」은 우리과가 보유·관리하고 있지 아니한 정보로 부존재함을 알려드립니다.	3. The "numbers and status of objections, requests for review and other appeals relating to distributions from foreign exchange-traded funds" of which disclosure was requested are not held or managed by this division and therefore do not exist.
공개 내용 — 법무과 / Reply — Legal Affairs Division	
2. 해외 ETF 분배금 과세 관련 불복현황 중 심판청구 자료는 우리부서에서 생산·접수하지 않아 보유·관리하고 있지 않은 정보로 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제11조 제5항 제1호에 따라 부존재 통지 대상임을 알려드립니다.	2. As to appeals to the Tax Tribunal among the appeal statistics relating to the taxation of distributions from foreign exchange-traded funds, those records are not produced or received by this division and are therefore not held or managed by it; notice of non-

국문 (통지서 원문)	English (translation)
	existence is given under Article 11(5)1 of the Official Information Disclosure Act.
공개 내용 — 법규과 / Reply — Legal Rules Division	
3. 귀하께서 공개를 청구하신 서면-2023-법규소득-0424와 관련하여 미국 ETF 자본금 반환 재분류에 대한 적용여부에 관한 검토자료 및 해석사례 생산 시 의견수렴 · 공청회 등 절차 관련 기록은 보유 · 관리하고 있지 않은 정보임을 알려드립니다.	3. In relation to ruling Seomyeon-2023-Beopgyu-Sodeuk-0424, the review material on whether the reclassification of a return of capital by a United States exchange-traded fund applies, and the records of procedures such as the gathering of opinions or public hearings in the course of producing that ruling, are not held or managed by this Service.
공개 내용 — 소득세과 / Reply — Income Tax Division	
2. 귀하께서 공개를 청구하신 (질의4) 「서면-2024-소득-4836(2025. 2. 6.)」 해석 · 검토자료는 다른 납세자의 개인정보를 포함하고 있으며(「국세기본법」 제81조의13), 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제5호에 따라 비공개 정보에 해당하여 공개할 수 없습니다. 4. 질의 9 · 10 · 11 · 13 · 14번은 국세청이 보유 · 관리하지 않아 부존재함을 알려드립니다.	2. The interpretative and review material for ruling Seomyeon-2024-Sodeuk-4836 (6 February 2025), of which disclosure was requested (question 4), contains the personal information of other taxpayers (Article 81-13 of the Framework Act on National Taxes) and is withheld under Article 9(5) of the Official Information Disclosure Act. 4. Items 9, 10, 11, 13 and 14 are not held or managed by the National Tax Service and therefore do not exist.
비공개 근거 / Ground for withholding	
비공개 근거 조항 — 해당 정보에 포함되어 있는 성명 · 주민등록번호 등 「개인정보 보호법」 제2조 제1호에 따른 개인정보로서 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보.	Ground for withholding — information such as names and resident registration numbers contained in the records, being personal information under Article 2(1) of the Personal Information Protection Act, the disclosure of which is considered liable to infringe the secrecy or freedom of private life.
결정 / Decision	
귀하의 정보공개 청구에 대한 결정 내용을 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제13조 제1항 및 제5항에 따라 위와 같이 통지합니다. — 국세청장 (공개 방법 전자파일 · 수령 방법 정보통신망 · 수수료 0원)	Notice of the decision on your request for information disclosure is given as above under Article 13(1) and (5) of the Official Information Disclosure Act. — Commissioner of the National Tax Service (method of disclosure: electronic file; method of receipt: information network; fee: KRW 0)

2. 접수번호 16903732 (비공개 · 2026. 6. 22. 접수) / Receipt No. 16903732 (withheld)

국문 (통지서 원문)	English (translation)
표제 / Heading	
국세청 — 정보 ([v] 비공개) 결정 통지서 · 접수번호 16903732 · 접수일 2026. 6. 22. · 시행 소득세과-1405(2026. 7. 1.) · 수신자 장세봉	National Tax Service — Notice of Decision on Information Disclosure ([v] Withheld) · Receipt No. 16903732 · Received 22 June 2026 · Issued as Income Tax Division-1405 (1 July 2026) · Addressee: Jang Sejong
청구 내용 (요지) / The request (summary)	
성과포상금 관련 자료로서, 해외 ETF 분배금 중 자본반환 관련 종합소득세 경정청구 · 과세전적부심사 · 이의신청 · 심사청구 · 심판청구 및 관련 과세행정 과정에서 적용된 과세논리와 의사결정 근거를 확인하기 위하여 다음 자료의 공개를 청구합니다. (1) 성과포상금 관련 자료(2022년 이후) — 신청	Disclosure is requested of the following records concerning performance awards, in order to ascertain the taxation reasoning and the grounds of decision applied in claims for rectification of global income tax, pre-assessment reviews, objections, requests for review, appeals to the Tax Tribunal and the related tax

국문 (통지서 원문)	English (translation)
여부 확인 자료, 지급 신청서, 실적세액 산정 근거 자료, 실적세액 계산내역, 특별한 공로 인정 사유서, 지급심의위원회 의결서·심의자료, 신청 첨부자료, 지급결정 통보자료, 지급액 산정 근거자료. (2) 경정청구 감액·거부 관련 자료. (3) 자본반환 관련 검토자료. (4) 해외 ETF 소득성격 자료(Form 8937·Form 1099-DIV·ICI Primary Data·QI 재분류 자료·Form 1042-S 등)의 검토 여부와 그 검토자료.	administration concerning returns of capital within distributions from foreign exchange-traded funds: (1) records concerning performance awards from 2022 onwards — confirmation of whether an award was applied for, the application for payment, the basis for computing the "performance tax amount", the computation of that amount, statements of special merit, the resolutions and deliberation material of the award review committee, documents attached to the application, notices of the decision to pay, and the basis for computing the amount paid; (2) records concerning the reduction or refusal of claims for rectification; (3) review material concerning returns of capital; and (4) whether records on the character of income from foreign exchange-traded funds (Form 8937, Form 1099-DIV, ICI Primary Data, qualified-intermediary reclassification data, Form 1042-S and the like) were examined, and any such review material.
회신 — 소득세과 (질의1, 성과포상금) / Reply — Income Tax Division (item 1, performance awards)	
귀하께서 정보공개를 요청한 해외 ETF 분배금 중 자본반환 관련, 경정청구 감액 또는 환급거부 건에 대한 2022년 이후 성과포상금 지급신청서 등 성과포상금 관련 자료는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제6호 규정에 따라 공개될 경우 개인(관련인)의 사생활의 비밀을 침해할 우려가 있어 공개할 수 없음을 알려드립니다.	The records concerning performance awards of which disclosure was requested — including applications for payment of performance awards from 2022 onwards in cases where claims for rectification were reduced or refunds refused, in relation to returns of capital within distributions from foreign exchange-traded funds — cannot be disclosed, because under Article 9(1)6 of the Official Information Disclosure Act their disclosure is liable to infringe the secrecy of the private life of the individuals concerned.
회신 — 소득세과 (질의2, 경정청구 자료) / Reply — Income Tax Division (item 2, rectification records)	
1. 경정청구 관련 감액·거부 관련 자료 중 경정청구 처리 검토보고서, 경정청구 감액결정 검토자료, 내부 법률서, 경정청구 거부결정 검토자료, 내부 세법검토서, 결재문서, 검토의견서, 관련 유권해석 검토자료는 다른 납세자의 과세정보가 포함되어 있어 「국세기본법」 제81조의13 및 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 및 제6호에 따른 비공개 정보입니다. 또한 국세청의 판단 기준 등이 포함되어 있어 공개될 경우 악의에 의한 문서 위·변조 시도 및 탈세행위 등에 악용되어 공정한 조세업무의 수행에 혼란과 방해를 초래할 수 있어 동법 동조 동항 제5호에 의거 공개할 수 없습니다. 2. 내부 회의자료, 상급기관 질의 및 회신문은 별도로 생산·관리하지 않아 정보 제공할 수 없음을 알려드립니다.	1. Among the records concerning the reduction or refusal of claims for rectification, the review reports on the handling of such claims, the review material for decisions to reduce, internal legal papers, the review material for decisions to refuse, internal tax-law reviews, approval documents, statements of review opinion and the review material on the relevant rulings contain the tax information of other taxpayers and are withheld under Article 81-13 of the Framework Act on National Taxes and Article 9(1) and (1)6 of the Official Information Disclosure Act. They also contain the criteria of judgment of the National Tax Service, and their disclosure could be abused for forgery or alteration of documents in bad faith or for tax evasion, causing confusion in and obstruction of the fair performance of tax administration; they are therefore withheld under subparagraph 5 of the same paragraph. 2. Internal meeting material and inquiries to and replies from higher authorities are not separately produced or managed, and cannot be provided.
회신 — 소득세과 (질의3·4·5, 자본반환 검토자료) / Reply — Income Tax Division (items 3-5)	
1. 귀하께서 공개를 청구하신 자본반환을 배당소득으로 판단한 「서면-2024-소득-4836(2025. 2. 6.)」 해석·검토자료는 다른 납세자의 개인정보를 포함하고 있으며(「국세기본법」 제81조의13), 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제5호에 따라 비공개 정보에 해당하여 공개할 수 없습니다. 2. 아울러 공개대상이 되는 정보라 함은 공공기관이 보유하고	1. The interpretative and review material for ruling Seomyeon-2024-Sodeuk-4836 (6 February 2025), which treated a return of capital as dividend income, contains the personal information of other taxpayers (Article 81-13 of the Framework Act on National Taxes) and is withheld under Article 9(5) of the Official Information Disclosure Act. 2. Furthermore, information subject to

국문 (통지서 원문)	English (translation)
있는 문서 등을 말하는 것으로, 귀하께서 공개를 청구하신 그 외 자본반환 · 해외 ETF · 회계정산 검토자료 등은 국세청이 보유 · 관리하지 않아 부존재함을 알려드립니다.	disclosure means documents held by a public institution; the other review material concerning returns of capital, foreign exchange-traded funds and accounting settlement of which disclosure was requested is not held or managed by the National Tax Service and therefore does not exist.
회신 — 법무과 / Reply — Legal Affairs Division	
귀하께서 요청하신 해외 ETF 분배금 관련 성과포상금 자료에 대한 심판청구 자료는 우리부서에서 생산 · 접수하지 않아 보유 · 관리하고 있지 않은 정보로 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제11조 제5항 제1호에 따라 부존재 통지 대상임을 알려드립니다.	The records of appeals to the Tax Tribunal relating to the performance-award material concerning distributions from foreign exchange-traded funds are not produced or received by this division and are therefore not held or managed by it; notice of non-existence is given under Article 11(5)1 of the Official Information Disclosure Act.
회신 — 심사2담당관실 / Reply — Review Division 2	
2. 공개대상이 되는 정보라 함은 공공기관이 보유 · 관리하고 있는 문서 등을 말하는 것으로서, 귀하께서 공개를 청구하신 정보는 우리부서에서 보유 · 관리하고 있지 아니함을 알려드립니다.	2. Information subject to disclosure means documents held or managed by a public institution; the information of which disclosure was requested is not held or managed by this division.
회신 — 조사 담당 과 / Reply — the division in charge	
「과세논리와 의사결정 근거」는 우리과가 보유 · 관리하고 있지 아니한 정보로 부존재함을 알려드립니다.	The "taxation reasoning and grounds of decision" are not information held or managed by this division and therefore do not exist.
결정 / Decision	
귀하의 정보공개 청구에 대한 결정 내용을 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제13조 제1항 및 제5항에 따라 위와 같이 통지합니다. — 국세청장 · 시행 소득세과-1405(2026. 7. 1.)	Notice of the decision on your request for information disclosure is given as above under Article 13(1) and (5) of the Official Information Disclosure Act. — Commissioner of the National Tax Service; issued as Income Tax Division-1405 (1 July 2026)